

【국유재산 매각대금 연체관리 부적정】

□ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제52조에 따르면 국유재산 매수자가 매각대금을 체납한 경우 매매계약을 해제할 수 있다고 되어 있으며

- 다만, ①매수자가 매각대금 등의 납부보장책을 제시하고 이에 타당성이 인정되거나, ②계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정되는 경우에 한하여 매매계약을 해제하지 아니할 수 있고, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 연체되면 위 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받아야 한다고 되어 있음

□ 그런데 ‘전라북도 ㉠㉡시 ㉢㉣면 ㉤㉥리 XXX-XX 외 1필지’ (답, 1,453㎡) 소재 국유재산의 경우 2017. 9. 19.에 매수인 △△△과 매각대금을 10년에 걸쳐 매년 1회(9월 19일) 분할납부하는 조건으로 매매계약을 체결하였으나

- 납부예정일이 2018. 9. 19.인 1회차 분납대금부터 2020. 9. 19.인 3회차 분납대금까지 모두 연체중임에도 불구하고 매매계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받지 않고 있는 것으로 확인되는 등
- 매각대금이 12개월 이상 연체되었으나 특별한 사유 없이 매매계약을 해제하지 않거나, 해제보류 승인을 받지 않은 5건이 확인되어 관련 계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받도록 현지시정 조치

* 2021. 7. 23. 매매계약해제 1건, 해제 최고 2건, 해제보류 승인 2건 완료